



የሂል ቦተም ሺሌጅ የጋራ

ሕንጻ

መኖርያ ቤቶች የቤት

ሽያጭ ውል

## የመኖሪያ ቤት ግንባታ እና ሽያጭ ውል

ይህ ውል ዛሬ ጥር 25 ቀን 2018 ዓ.ም በሂልቦተም የመዝናኛ ማዕከል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አድራሻው ለሚኩራ ክ/ከተማ ወረዳ 02 የቤት ቁጥር አዲስ ካርታ ቁ. AA000051311314 የቲን ቁጥር 0002932362 በስራ አስኪያጁ አቶ ታደሰ አበበ አማካኝነት (ከዚህ በኋላ ሻጭ) እየተባለ በሚጠራው

እና

በ **test(by table only)** ዜግነት **ethiopian** አድራሻው ሀገር **ኢትዮጵያ** ክልል **AA** ከተማ **AA** ክ/ከተማ **YEKA** ወረዳ **13** ቀበሌ **1** የቤት ቁጥር **NEW** መታወቂያ ቁጥር **00000000** ስልክ ቁጥር **0911335577** ኢሜል አድራሻ **fannuel@gmail.com** የሆነው (ከአሁን በኋላ ገዢ በመባል በሚጠራው) መካከል በሚከተሉት ሁኔታዎች መሰረት ይህ ውል ተፈራርመናል፡፡

### አንቀጽ አንድ

#### የውሉ አላማ

ሻጭ በለሚኩራ ክ/ከተማ ወረዳ 02 ባለው ይዞታ ላይ ለአፓርትመንት አገልግሎት የሚውል ህንፃ ገንብቶ ከገነባውም አፓርትመንት መኖሪያ ቤቶች ላይ ለገዢዎች ለመሸጥ በመፈለጉ ገዢም ከዚህ ሻጭ ወደፊት ገንብቶ ከሚያስረክባቸው አፓርትመንት ቤቶች ላይ ለመግዛት በመስማማቱ ይህ የአፓርትመንት መኖሪያ ቤት ሽያጭ ውል ስምምነት በዚህ ውል አማካኝነት ከዚህ ቀጥሎ በተመለከተው ሁኔታ መሠረት እንዲሆን ተስማምተን ይሄንን ውል ተፈራርመናል፡፡



## አንቀጽ ሁለት

### ስለ አፓርትመንት ቤቶች ይዘት

2.1. ሻጭ በለሚኩራ ክ/ከተማ ወረዳ 02 በራሱ ይዘታ ላይ በሚገነባው ባለ **14** ፎቅ ህንፃ ላይ የወለሉን የጋራ መጠቀሚያ ቦታና (floor common area) መገልገያዎችን ጨምሮ የዚህ ውል አካል ከሆነው እና አባሪ ተድርጎ ከዚህ ውል ጋር ከተያያዘው የወለል ንድፍ ስፋት፣ ዲዛይን፣እንዲሁም ሌሎች መግለጫዎችን ከያዘው የአፓርትመንቱ ዲዛይን መሰረት በዚህ ውል አንቀፅ (2.2) ስር የተዘረዘሩ የፊኒሺንግ ስራዎችን ሰርቶ በከፊል ፊኒሺንጉ የተጠናቀቀ አፓርትመንት ለገዢ ለማስረከብ ተስማምቷል።

- ሀ) አፓርትመንቱ የሚገኘው በ A ነው
- ለ) የተጣራ ስፋቱ **120** ካ.ሜ መግብያ ኮሪዶሩን እና ፓርኪንግ ጨምሮ አጠቃላይ **140** ካ.ሜ የሆነ **1**ተኛ ፎቅ ላይ የሚገኝ **Unit B** የመኖሪያ አፓርትመንት፤
- ሐ) ከላይ በተጠቀሰው አፓርትመንት ወለል ላይ የሚገኝ አንድ ባለ 3 መኝታ ቤት አፓርትመንት፤
- መ) የአንድ መኪና ማቆሚያ (parking) ቦታ።
- 2.2. ማንኛውም አይነት የዲዛይን ለውጥ ሻጭ ካልተስማማ በስተቀር ተግባራዊ አይደረግም።

## አንቀጽ ሶስት

### ትርጉም

**3.1.በዚህ ውል ውስጥ የሚከተሉት ቃላት/ አጠራሮች የሚከተለውን ትርጉም ይኖራቸዋል።**

- 3.1.1. የጋራ ህንፃ ማለትየብዙ ቤተሰብ መኖሪያ ህንፃ ማለትም አፓርትመንት(Apartment) ህንፃ ማለት ነው።
- 3.1.2. ተጓዳኝ አገልግሎት ማለት የውሃ የኤሌትሪክ እና የስልክ መስመር ማለት ነው።
- 3.1.3. የጋራ መገልገያ ማለት የጋራ ህንፃ ውስጥ ነዋሪዎች በጋራ የሚጠቀሙባቸው መገልገያዎችን ያካትታል ።
- ለጋራ መገልገያ የሚያገለግል ማለት መጠበቂያ መብራት ለጋራ መገልገያ ብቻ የማዕከላዊ ቴሌቪዥን ሞገድ መቀበያ ሳህን፣ የውሃ ማጠራቀሚያ ታንክር ይተክላል።

**3.2. በሻጭ የሚሰሩ የፊኒሺንግ ሥራዎች፡-**

ከዚህ በታች የተዘረዘሩ የፊኒሺንግ ሥራዎች ሻጭ ለገዢ ቤቱን ከማስረከቡ በፊት አጠናቆ ሰርቶ የሚያስረክባቸው ሥራዎች ናቸው።

- 3.2.1. የግድግዳ ሥራ
- የብሎኬት ግድግዳ እና የውስጥ ግድግዳ መክፈያ ሥራዎች
- የውስጥ ልስን እና የጂብሰም ቅብ ሥራዎች
- 3.2.2. የወለል ሥራ
- የቤቱ ወለሎች ሴራሚክ አቅርቦት እና ንጣፍ ሥራ
- 3.2.3. የኤሌክትሪክ ሥራዎች
- የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ
- 3.2.4. የሳኒተሪ እና የውሃ መሥመር ዝርጋታ ሥራዎች
- የPPR እና UPVC ቱቦዎች አቅርቦት እና ዝርጋታ
- 3.2.5. የሜካኒካል ሥራዎች



የሜካኒካል ዳክት አቅርቦት እና ገጠማ

የሜካኒካል ፋን አቅርቦት እና ገጠማ

3.2.6. የቤቱ ዋና መግቢያ በር

ጥራት ያለው Security door

3.3. በገዢ የሚሰሩ የፈነሸንግ ማጠቃለያ ሥራዎች (fit out works) :-

ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ስራዎች ገዢ ከሻጭ ላይ ቤቱን ከተረከበ በኋላ በራሱ ወጪ የሚሰራቸው የፈነሸንግ ማጠቃለያ ሥራዎች ናቸው፡፡

3.3.1. የውስጥ ግድግዳ ሥራ

የውስጥ ግድግዳ ቀለም አቅርቦት እና የመቀባት ሥራ

የውስጥ ግድግዳ የሴራሚክ ልባስ አቅርቦት እና ልባስ ሥራ

3.3.2. ኤሌክትሪክን የሚመለከቱ ሥራዎች

የኤሌክትሪክ ፊቲንግ ማለትም ሶኬቶች፣ ስዊችች እና መብራቶች አቅርቦት እና ገጠማ ሥራ

3.3.3. የሳኒተሪ ሥራዎች

የሳኒተሪ ሥራዎች እንደ የመፀዳጃ ዕቃ (W.C) ፣ የእጅ መታጠቢያ ሰሃን ወይም ሲንክ፣ የሻወር ቤት ዕቃዎች፣ የሻወር ቤት የመስታወት ግድግዳ (Shower Box) አቅርቦት እና ገጠማ ሥራ የውሃ ማሞቂያ፣ ገፅታ መመልከቻ መስታወቶች እና ሌሎች

#### 3.3.4. የእንጨት (ጣውላ) ሥራዎች፡-

የልብስ ማስቀመጫ ሥፍራዎች (wardrobes)፣ ቁምሳጥኖች፣ ኪችን ካቢኔቶች፣ የማዕድ ቤት ተያያዥ ዕቃዎች (kitchen fittings)፣ የልብስ ወይም የዕቃ ማጠራቀሚያ (storage) አቅርቦት እና ገጠማ፣ የውስጥ በሮች አቅርቦት እና ገጠማ

#### 3.3.5. ተያያዥ ሥራዎች

ዕቃ ማውረድ፣ መጫን፣ ማጓጓዝ፣ እና የማስቀመጫ ወጪዎች በሥራው ምክንያት የሚከሰቱ ተረፈ ምርቶችን የማስወገድ ስራ

ከላይ የተጠቀሱት የማጠናቀቂያ ስራ በሚከናወንበት ወቅት የህንፃውን ስትራክቸር/ መዋቅር/ በማያናጋ መልኩ መሆን ይኖርበታል፡፡

### **አንቀጽ አራት**

#### **የሽያጭ ዋጋ እና ስለ ክፍያ**

ገዢ በዚህ ውል አንቀፅ ሶስት ላይ ተገለፀውን የኢፓርትመንት ቤት ለመንግስት የሚከፈለውን 15% (አስራ አምስት) ፐርሰንት ተጨማሪ እሴት ታክስን ጨምሮ በ**200** የኢትዮጵያ ብር በስኩዌር ካሬሜት ለመክፈል ተስማምቷል፡፡ ይህን ክፍያ በአንዴ ገዢ መክፈል የሚችል ሲሆን ነገር ግን በአንቀፅ 5 ንዑስ አንቀጽ (5.2) በተጠቀሰው የአከፋፈል ሁኔታ ክፍያውን ገዢ የሚከፍል ከሆነ የመጀመሪያውን ቅድመ ክፍያ በሚፈጽምበት ወቅትና ቀሪ ክፍያዎች በሚከፈሉበት ወቅት መካከል የግሽበት ምጣኔ ላይ ልዩነቶች ካሉ የሚመለከተው የመንግስት አካል በሚያወጣው የግሽበት መጠን መሰረት የግሽበት ልዩነት ገዢ ከዋናው ክፍያ ጨምሮ ይከፍላል፡፡

የቤቱ ዋጋ እና የአካፋፈል ሁኔታ

| የከፋፈል ሁኔታ          |    |          |
|--------------------|----|----------|
|                    | %  | የክፍያ መጠን |
| ቅድመ ክፍያ            | 35 | 9,800    |
| 2ተኛ ክፍያ ከ 3 ወር በኋላ | 25 | 7,000    |
| 3ተኛ ክፍያ ከ 6 ወር በኋላ | 20 | 5,600    |
| 4ተኛ ክፍያ ከ 9 ወር በኋላ | 20 | 5,600    |
| ጠቅላላ ክፍያ           |    | 28,000   |

የገዢ ግዴታ

6.1. ገዢ የቤቱ ርክክብ ከመፈፀሙ በፊት በዚህ አንቀጽ 5.2 የክፍያ ሰንጠረዥ አግባብ ክፍያውን በወቅቱ ከፍሎ የማያጠናቀቅ ከሆነ ሻጭ የ30 ቀን ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። ነገር ግን ገዢ በማስጠንቀቂያው መሠረት በ30 (ሰላሳ) ቀናት ውስጥ ካልከፈለ ሕጋዊ ወለድን ጨምሮ ከቀረው ክፍያ ላይ ታሳቢ የሚሆን 5 በመቶ ቅጣት በየወሩ ለሦስት ወር ለመክፈል ተስማምቷል። ከዚህ ከሦስት ወራት ጊዜ በኋላ ሻጭ ውሉን የማቋረጥ መብት አለው።

6.2. ገዢ በዚህ ውል አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ (2.3) የተዘረዘሩ የፈነሺንግ ማጠቃለያ ሥራዎችን ቤቱን በተረከበ በስድስት (6) ወራት ጊዜ ውስጥ የማጠናቀቅ ግዴታ አለበት። ሆኖም ገዢ በዚህ ጊዜ ውስጥ ሥራውን ሰርቶ ማጠናቀቅ ካልቻለ በሻጭ የግንባታ ግብዓት እና የግንባታ ስራ ስታንዳርድ መሠረት ሻጭ ሥራውን በራሱ ዕቃ እና ባለሙያ ገንብቶ በማጠናቀቅ ለዕቃ አቅርቦት፣ ለሥራው እና ሌሎች አስተዳደራዊ ወጪዎችን ጨምሮ ገዢ ሊከፍል ተስማምቷል።

6.3. ገዢ የፈነሽንግ ማጠቃለያ ሥራዎችን በራሱ ማከናወን የሚችለው በዚህ ውል አካል በሆነው ፖሊሲ እና በሻጭ በሚሰጠው የሥራ ፕሮግራም መሠረት ብቻ ነው።

6.4. ገዢ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (6.2) መሠረት የፈነሽንግ ማጠቃለያ ሥራውን በተቀመጠለት ጊዜ አጠናቆ ካልጨረሰ ሻጭ ቤቱ በወቅቱ ቢጠናቀቅ ኖሮ ሊቀርለት የሚችለውን የቤቱን የንብረት ታክስ ጨምሮ አስተዳደራዊ ቅጣት 0.5% ያህል የመክፈል ግዴታ አለበት።

6.5. ገዢ የፈነሽንግ የማጠቃለያ ሥራውን አጠናቆ ሳይጨርስ የሥሙ-ሃብት ዝውውር ጥያቄ ለሻጭ ማቅረብ አይችልም።

6.6. ገዢ በግል ምክንያት ውልን ለማቋረጥ ጥያቄ ቢያቀርብና ሻጭ ጥያቄውን ቢቀበለው ለአስተዳደራዊ ወጪ የዋለውን ከተከፈለው ጠቅላላ ክፍያ ላይ 7(ሰባት) ከመቶ እና ተጨማሪ እሴት ታክስ 15(አስራ አምስት) በመቶ ተቀናሽ ተደርጎ ቀሪው ቤቱ ሲሸጥ ይመለስለታል።

6.7. ገዢ የስም ማዘዋወሪያ ክፍያ የመክፈል እና ለስም ዝውውር የሚዘጋጀውን ውል በሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርቦ የመፈራረም ግዴታ አለበት።

6.8. ገዢ ግዴታውን በወቅቱ ባይወጣ እና ጊዜው ቢያልፍ ይህ ስም ዝውውር የሚፈፀመው ለሻጭ አመቺ በሆነ ጊዜ ስለመሆኑ ገዢ ተስማምቷል።

6.9. ገዢ ቤቱን ከተረከበ በኋላ ማናቸውንም ክርክሮች በራሱ የመመለስ ግዴታ አለበት። ገዢ ቤቱን ከመረከቡ በፊት ቤቱን መሸጥ አይችልም።

6.10. ገዢ አፓርትመንቱን ከመኖሪያ ቤት አገልግሎት ውጪ ለሌላ አገልግሎት መጠቀም አይችልም።

6.11. ገዢ ሕግና ልማድን ባገናዘበ መልኩ በእነዚህ የጋራ መገልገያዎች ሕንፃው ከተጠናቀቀ በኋላ የሕንፃው አስተዳደር በሚያወጣው ደንብና መመሪያ መሠረት መጠቀም ይችላል።

## **አንቀጽ ሰባት**

### **የሻጭ ግዴታዎች**

7.1. ሻጭ በዚህ ውል ዝርዝሩ የተጠቀሰውን የመኖሪያ ቤት የክፍያ መጓተት፣ የግንባታ እቃዎች አለመኖርና ከአቅም በላይ የሆኑ ሁኔታዎች ካላገጠሙት በስተቀር በ ሀምሌ (2018) በ (8) ወራቶች ውስጥ ሙሉ በሙሉ አጠናቆ ለገዢ ለማስረከብ ግዴታ ገብቷል።

7.2 ሻጭ ለህንፃው የሚያስፈልገውን የመብራት እና የውሃ አገልግሎት ያስገባል። ነዋሪዎች የራሳቸውን የመተዳደሪያ ደንብ እስከሚያዘጋጁና አስተዳደሩን እስኪረከቡድረስ ሻጭ ቢያንስ ለአንድ አመት ህንፃውን የሚያስተዳድር የህንፃ አስተዳደር ይቀጥራል። እያንዳንዱ ነዋሪ ህንፃውን ለማስተዳደር በሚቋቋመው ማህበር ውስጥ አባል መሆን አለበት። ይህ በሚሆንበት ጊዜ የህንፃ አስተዳደር ክፍያ ህንፃው ውስጥ ባሉ ጠቅላላ የቤት ቁጥር ተካፍሎ ገዢው የሚደርስበትን ወርሃዊ ክፍያ የመክፈል ግዴታ አለበት።

7.3. . በዚህ ውል አንቀጽ 6 ከንዑስ አንቀጽ (6.3) እስከ (6.5) የተዘረዘሩ ድንጋጌዎችን እንደተጠበቁ ሆነው ከቤቱ ርክክብ በፊት የሚነሱ ክርክሮችን ሻጭ በራሱ ወጪ ተከራክሮ ሕንፃውን ነፃ ያደርጋል።

7.4. ከህንፃው ጋር ተያይዞ ቤቱ በሽያጭ ከመተላለፉ በፊት የሚነሳ ማንኛውንም የዕዳ እና እገዳ ጥያቄ ቢኖር ሻጭ ሃላፊነቱን ወስዶ ከእዳ እና እገዳ ነጻ የማድረግ ሃላፊነት አለበት።

7.5.ሻጭ በንዑስ አንቀጽ 7.1. በተገለፀው ምክንያት በተገለፀው የማስረከቢያ ጊዜ ግንባታውን ገንብቶ ባያስረክብ እንደ ችግሩ ሁኔታ የግንባታው ማጠናቀቂያ በፅሁፍ ለገዢ አሳውቆ ከ 6(ስድስት) ወር እስከ 1(አንድ) አመት ድረስ የማጠናቀቂያውን ጊዜ ማራዘም ይችላል። ገዢ በዚህ ውል አንቀጽ 4 እና አንቀጽ 5 ድንጋጌ መሰረት የሚጠበቅበትን ክፍያ ሙሉ ለሙሉ በተሰጠው ጊዜ ከፍሎ ነገር ግን ሻጭ በውሉ በተቀመጠው ጊዜ ቤቱን ማስረከብ ሳይችል ቢቀር እና በገዢ አስተያየት በቂ ጊዜ ካለፈ ገዢ ለቤቱ የከፈለውን ዋጋ 0.05% መጠን በወር ሂሳብ እንደመቀጫ ባዘገየው ጊዜ ተሰልቶ ሻጭ ለገዢ ይከፍላል። ይህም ክፍያ ከ 12 ወራት የማይበልጥ ይሆናል።

7.6. ከአቅም በላይ ተብለው የሚወሰዱ ችግሮች የሚሸፈኑት በፍታብሔር ህግ አንቀጽ 1792 እና 1793 ላይ ስለ ከአቅም በላይ ሁኔታዎች የተቀመጡ ድንጋጌዎች ውስጥ የተደነገገውን ነው።

## **አንቀጽ ስምንት**

### **የቤቱን ባለቤትነት/ ንብረት ስለማስተላለፍ**

8.1. ሻጭ ርክክብ ከፈጸመ በኋላ እና ገዢ ስሙ ሀብት እንዲዘርላት ሲጠይቅ ስራ ላይ ባለው የመንግስት ደንብ መሰረት ሁለቱም ወገኖች በሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ጽ/ቤት በግንባር ቀርበው ውል እንደፈጸሙ ቤቱ ላይ ያለውን የባለቤትነት መብት ለገዢ እንደተላለፈ ይቆጠራል።

8.2. የቤቱን የባለቤትነት ይዘታ ለገዢው እንዲተላለፍ በሚመለከታቸው አካላት የሚጠይቁ ሰነዶችን ሻጭ ካስረከበ በኋላ በመሬት አስተዳደር እና ሌሎች በሚመለከታቸው አካላት በመቅረብ የባለቤትነት ስሙን ወደራሱ የማዛወር ኋላፊነት የገዢ ይሆናል።

## **አንቀጽ ዘጠኝ**

### **ከርክክብ ጋር ስለተያያዘ ወጪ**

9.1. ቤቱንና ተጓዳኝ አገልግሎቶችን እንዲሁም አግባባነት ያላቸው በሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ኤጀንሲ የሚጠየቁ ሰነዶችን ሻጭ ይዘ ይቀርባል።

9.2. ከርክክብ ጋር በተያያዘ የማንኛውንም ክፍያና ሰም ለማዛወሪያ በሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ኤጀንሲ እንዲሁም በመሬት አስተዳደር የሚፈፀሙ ክፍያዎችን ሁሉ ገዢ ለመፈፀም ተስማምቷል።

## **አንቀጽ አስር**

### **አለመግባባቶችን ስለመፍታት**

ተዋዋይ ወገኖች በውሉ አፈፃፀም ላይ ለሚያጋጥሟቸው ማናቸውም አይነት አለመግባባቶች መጀመሪያ ተቀራርበው በቅን ልቦና ድርድር ያደርጋሉ። በድርድሩ መፍትሔ ያልተገኘ እንደሆነ ማንኛውም ተዋዋይ ወገን ጉዳዩን በአዲስ አበባ የንግድ እና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ማቅረብ ይችላል። የምክር ቤቱ የግልግል ዳኝነት ውሳኔ የመጨረሻ (final and binding ) እና ይግባኝ ውሳኔ የማይባልበት ነው።

## **አንቀጽ አስራ አንድ**

### **የተዋዋይ ወገኖች አድራሻ ለውጥ**

11.1. ከተዋዋይ ወገኖች አንዱ የአድራሻ ለውጥ ካደረገ ለውጡን በጽሁፍ ለሌላኛው ወገን የማሳወቅ ግዴታ አለበት። ይህ ሳይሆን ቀርቶ በተዋዋይ ወገኖች መካከል ግንኙነት ቢቋረጥ ለሚደርሰው ማንኛውም ጉዳት ተጠያቂው የማሳወቅ ግዴታውን ያልተወጣው ወገን ይሆናል።

11.2 ገዢ ይህን ውል ሲፈርም የመኖሪያ አድራሻ፣ የስልክ፣ የቴሌግራም፣ የኢሜል፣ የዋትስአፕ ወይም ሌላ አድራሻ ለሻጭ ይሰጣል።

11.3 የሻጭ የክፍያ መርሃ ግብርን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን እና ግንኙነቶች ገዢ ከሰጠው በአንዱ አድራሻ አማካይነት የሚልክ ሲሆን ገዢ ባስመዘገበው አድራሻ የተላከለት መረጃ ወይም ማንኛውም ጥያቄ እንደደረሰው ይቆጠራል።

11.4 ገዢ ካስመዘገበው አድራሻ ላይ ማንኛውም ለውጦች ካሉ ለሻጭ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለበት።

## **አንቀጽ አስራ ሁለት**

### **ውል ስለማሻሻል**

ይህ ውል በተዋዋይ ወገኖች ፍላጎት በፅሁፍ በተደረገ ውል ካልሆነ በስተቀር ሊሻሻል አይችልም።



አባሪ

### 13.5. የፈነዢንግ ማጠቃለያ ሥራ ፖሊሲ

မူလဌာန: \_\_\_\_\_

မူလဌာန: \_\_\_\_\_

እኛ ስማችን እና ፊርማችን ከዚህ በታች የሰፈረው ምስክሮች ገዢ እና ሻጭ ወደውና ፈቅደው በነፃ ፍላጎታቸው ሲፈራረሙ ያየን መሆናችን በፊርማችን እናረጋግጣለን

1. አቶ/ወ/ሮ **test witness** ዜግነት ኢትዮጵያዊ አድራሻ፣ አ.አ **yeka** ክ/ከተማ ወረዳ **13** ቀበሌ **1** የቤት ቁጥር **NEW**